

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף טייב

פ/25/3722

הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן רבתי, התשפ"ג–2023

1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה היא החלה מלאה של החוק הישראלי על כל שטחי בקעת הירדן.
2. החלת הריבונות הישראלית המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות של מדינת ישראל יחולו על כל שטחי היישובים הישראליים במועצה האזורית בקעת הירדן, המועצה האזורית מגילות ים המלח, המועצה המקומית מעלה אפרים והיישובים הסמוכים לבקעת הירדן, ובכלל זה אזורי התעשייה המשרתים אותם, האתרים הארכאולוגים באזור וכבישי הגישה לשטחים אלה, כמפורט בתוספת.
3. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
- תוספת

1. המועצות האזוריות : בקעת הירדן ומגילות ים המלח ;
2. המועצה המקומית מעלה אפרים ;
3. היישובים הסמוכים לבקעת הירדן : כוכב השחר, רימונים, מעלה מכמש, מצפה חגית, נווה ארז, נופי פרת, ענתות, כפר אדומים, מצפה יריחו ומגדלים.

דבר הסבר

בשטח בקעת הירדן נמצאים נכון להיום 30 יישובים וקיבוצים ישראליים : 22 במועצה האזורית בקעת הירדן, שבעה במועצה האזורית מגילות ים המלח והמועצה המקומית מעלה אפרים. לבקעת הירדן נודעת חשיבות רבה בעבור מדינת ישראל – היסטורית, ביטחונית וכלכלית. בקעת הירדן היא חגורת הביטחון המזרחית של ישראל וככזאת, היא נכללה ב"תוכנית אלון". כבר בשנים 1968–1970 המקום כונה "ארץ המרדפים" והיווה חיץ בין מחבלים שביקשו לחזור מירדן לבין רוב שטחה של מדינת ישראל.

אדמות הבקעה ספוגות בדם לוחמים ואזרחים שחירפו את נפשם להגן על המדינה, וההיסטוריה היהודית חקוקה ברגבי האדמה. השטח מחולק בין נחלות שבטי יהודה, גד, ראובן, מנשה ובנימין, ודרך "הגלגל" הכניס יהושע בן נון את בני ישראל לארץ ישראל. מדינת ישראל איננה "כובשת" ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. גם בעת החדשה גרו יהודים בבקעה. כך, בשנת 1939 הוקם קיבוץ בית הערבה, שהיום גלגולו המחודש נמצא במועצה האזורית מגילות ים המלח. במלחמת השחרור הקיבוץ נפל בידי הירדנים ושוחרר בשנית במלחמת ששת הימים.

ההיסטוריה מוזכרת גם במועצה האזורית בקעת הירדן – שמות יישובי המועצה לקוחים, ברובם, מהעבר ההיסטורי של האזור ולזכרם של מפקדים שנפלו בבקעת הירדן.

כיום 30 היישובים בבקעת הירדן מאכלסים אלפי אזרחים ישראלים, יצרנים, המתמחים בייצוא לחוץ לארץ. רוב רובם של התושבים הם חקלאים המתפרנסים מחקלאות מודרנית המיועדת לייצוא. שיעור הייצוא עומד על כ-66%, והוא מבין הגבוהים בארץ. חקלאי הבקעה עברו בשנים האחרונות תהליך התמקצעות תוך הגדלת חלקות והשבחתן על חשבון פיזור בענפים שונים.

עד היום הדין הישראלי אינו חל על תושבי בקעת הירדן והם מופלים לעומת יתר האזרחים. הדבר יוצר קושי ומורכבות בתחומי חיים שונים. אפשר לתקן זאת באמצעות תמיכה ציבורית רחבה בקרב אזרחי ישראל שתדרוש החלת ריבונות בבקעת הירדן.

החוק המוצע מחיל את החוק הישראלי בבקעת הירדן וכנגזרת לכך על תושביה שהם בעלי אזרחות וזכות בחירה. לכן, הצעת החוק אינה משנה את המבנה הדמוגרפי של החברה הישראלית, אלא רק מייצרת שוויון בין אזרחיה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר (פ/25/211), על ידי חבר הכנסת דב חנוך מלביצקי (פ/25/212 ; פ/25/247), על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/25/236), על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1733 ; הוסרה מסדר היום ביום י"ב באדר התשפ"ג (15 במרץ 2023)) ; פ/25/2975), על ידי חבר הכנסת זאב אלקין (פ/25/2520), על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/25/2888), על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2974) ועל ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/25/3156). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2002).

הצעת החוק זהה לפ/25/2002 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)